

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 품질관리활동비 산정 부적정

해 당 부 서 가가가가본부 마마지사, 마마마마지사, 나나지사

조 치 부 서 가가가가본부 마마지사, 마마마마지사, 나나지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 마마지사등 3개 지사에서는 [표 1]과 같이 농업생산기반정비사업 및 지역개발사업 등을 추진하고 있다.

[표 1] 주요 사업 현황

지사명	지구명	사업명	주요 공사내용	사업비 (백만원)

자료: 지사 제출자료 재구성

마마지사등 3개 지사에서는 ▲▲▲▲지구 등 12개 지구에 대해 [표 2]와 같이 공사계약을 체결하였으며, 건설공사의 품질관리를 위해 품질관리비를 공사비에 반영하여 공사를 시행중에 있다.

[표 2] 공사계약 현황

지사명	지구명	공사계약			준공(예정)일
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액(천원)	

자료: 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술진흥법」 제56조(품질관리 비용의 계상 및 집행) 제1항에 따르면 건설공사의 발주자는 건설공사 계약을 체결할 때에는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용을 공사금액에 계상하도록 규정하고 있고,

같은 법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시) 제4항 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준 [별표 5]에 따르면 초급 품질관리 대상공사는 [표 3]과 같이 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로 중급품질관리 대상공사가 아닌 건설공사¹⁾이며 초급기술인 이상인 사람을 1인 이상을 배치하도록

규정하고 있다.

[표 3] 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준(제50조제4항 관련)

대상공사구분	공사규모	시험·검사장비	시험실규모	건설기술인
초급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	18㎡ 이상	초급기술인 이상인 사람 1명 이상

자료: 국가법령정보센터 ([별표 5]의 초급 품질관리 대상공사 부분만 발췌)

또한 같은 규칙 제53조(품질관리비의 산출 및 사용 기준) [별표 6]에 따르면 품질관리비의 산출 및 사용기준 항목²⁾ 중 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인의 인건비는 [표 4]와 같이 규정하고 있다.

[표 4] 품질관리활동비 계상 기준

항 목	내 역	비 고
1) 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비	시험관리인을 제외한 건설기술인의 인건비	가) 별표 5에 따른 배치기준에 따라 건설현장에 배치되는 건설기술인의 인건비로, 「통계법」 제27조제1항에 따라 대한건설협회 및 한국엔지니어링협회가 조사·공표하는 임금단가를 적용한다. 나) 시험관리인은 현장에 배치되는 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 중에서 최하위 등급자로 정하고, 시험관리인의 인건비는 간접노무비에 포함된 것으로 한다.

자료: 국가법령정보센터 ([별표 6]의 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비 부분만 발췌)

한편, 公社 「공사감독 업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서 등의 검토)에 따르면 공사감독은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등의 내용을 숙지하여 감독하여, 현장 조건에 부합 여부, 설계도서·시방서 등 설계도서의 상호 일치여부, 설계도서의 누락 및 오류사항 등을 검토하여야 하며,

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정해야 한다.

1) 총공사비가 100억 미만인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사

2) 품질관리비의 산출 및 사용기준 항목: 품질관리업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 품질관련 문서 작성 및 관리에 관련한 비용, 품질관련 교육·훈련, 품질검사비, 그 밖의 비용

그 결과, 해당 공사비 00,000천 원 상당액의 예산이 낭비될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 지사에서는 감사 지적사항에 대해 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 시행계획 변경을 통해 감액 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 시정

사장(〇〇〇〇본부 〇〇지사장, 〇〇〇〇지사장, 〇〇지사장)은 과다 계상된 품질관리활동비를 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계 변경하고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 〇〇,〇〇〇천 원(〇〇지사 〇,〇〇〇천 원, 〇〇〇〇지사 〇〇,〇〇〇천 원, 〇〇지사 〇〇,〇〇〇천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)